

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 만화 분야 표준계약서

◇ 제 · 개정 이유

만화 · 웹툰 산업의 급속한 성장 및 환경 변화에 대응하고, 창작환경을 개선하여 만화 · 웹툰 분야의 지속 가능한 발전 기반을 조성하기 위하여 「만화 분야 표준계약서」를 정비하여 시행하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 현행 표준계약서 6종 개정

- 출판권 설정 계약, 전자책 발행계약, 웹툰 연재계약, 대리중개 계약 (舊매니지먼트 위임 계약), 공동저작계약, 기획만화계약

나. 표준계약서 2종 신규 제정

- 2차적저작물작성권 이용허락 · 양도계약

다. 주요 제 · 개정 사항

- 계약을 체결하는 당사자들이 수익 배분과 방식 · 비율 등을 명확하게 이해할 수 있게 하고 다양한 상황에 따라 선택할 수 있도록 함
- 창작자가 매출 관련 정보를 받을 수 있는 권리 규정을 포함해 수익을 역산할 수 있도록 함
- 웹툰을 일정 주기로 연재하는 창작자에게 건강 유지와 지속 가능한 창작환경을 조성하기 위해 50회당 2회 상당의 휴재권을 보장함
- 대상 저작물의 장르와 형식을 고려해 계약당사자간 합의에 따라

1회당 분량의 상·하한을 정함

- 계약서 체결 또는 검토를 위한 자문, 수사나 소송 등의 분쟁 등으로 수사·사법기관에 제출, 법령에 따른 신고·조사 목적의 제공, 법령에 의한 의무 부과 등의 경우 비밀유지 요건을 완화함
- 창작자에게 도움이 될 수 있는 예술인 고용보험 제도에 대한 조항을 포함함
- 소송 전 분쟁을 해결할 수 있는 절차로서 한국저작권위원회의 조정 등을 명시함
- 기존 ‘매니지먼트 위임 계약서’를 ‘대리중개 계약서’로 변경하여 「저작권법」에 따른 ‘저작권대리중개업’으로 계약서의 업무 범위를 명확히 하도록 함